



KERTAS KONSEP
CADANGAN UNTUK ARAHAN AMALAN SERAHAN DOKUMEN DAN
SURAT CARA MAHKAMAH ANTARA PEGUAM SYARIE MELALUI
PERKHIDMATAN ELEKTRONIK SECARA E-MEL

1. TUJUAN

Kertas ini dikemukakan sebagai asas perbincangan untuk mendapat pertimbangan dan kelulusan Ahli Mesyuarat berkenaan pengharmonian dan pemantapan Tatacara Mal Mahkamah Syariah.

2. LATAR BELAKANG

- (2.1) Kertas ini dikemukakan oleh Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM).
- (2.2) Berdasarkan kepada asas-asas pertimbangan dan justifikasi yang dinyatakan berikutnya, wujud keperluan untuk mewujudkan arahan amalan berkenaan serahan dokumen kertas kausa antara peguam syarie secara email.
- (2.3) Pertimbangan untuk mewujudkan arahan amalan tersebut selaras dengan perkembangan semasa di mana komunikasi serta penyampaian dokumen rasmi melalui teknologi jarak jauh (termasuk melalui penggunaan email) digunakan secara meluas dalam pelbagai sektor.

3. ASAS-ASAS PERTIMBANGAN

- 3.1** Menurut peruntukkan yang berkaitan di dalam Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998, penyampaian Saman dan dokumen lain adalah secara ke diri pihak yang berkenaan atau jika pihak-pihak tersebut mempunyai peguam syarie

yang telah berwakalah maka penyampaian kepada peguam syarie di alamat yang berkenaan adalah memadai bagi menyempurnakan penyampaian yang dimaksudkan. Peruntukan-peruntukan yang berkaitan adalah seperti berikut:-

Cara penyampaian

41. (1) Tertakluk kepada Bahagian ini, sesuatu saman atau dokumen lain hendaklah disampaikan ke diri, dan hendaklah dilaksanakan dengan menyerahkan saman atau dokumen lain itu, atau dengan mengemukakanannya untuk diperiksa dan menyerahkan satu salinan saman atau dokumen lain itu, kepada orang yang kepadanya saman atau dokumen itu hendak disampaikan.

(2) Bagi maksud subseksyen (1), suatu salinan yang mengandungi meterai Mahkamah dan tandatangan Pendaftar hendaklah disifatkan sebagai suatu saman atau dokumen asal.

(3) Penyampaian sesuatu saman atau dokumen lain hendaklah dilaksanakan oleh pegawai Mahkamah atau mana-mana orang lain.

Penyampaian kepada Peguam Syarie

43. Sesuatu saman atau dokumen lain boleh disampaikan kepada Peguam Syarie mana-mana pihak yang telah memfailkan wakalah mengikut seksyen 34 kecuali sebagaimana yang diperuntukkan selainnya oleh Enakmen ini.

Penyampaian di alamat bagi penyampaian

44. Sesuatu saman atau dokumen lain yang diserahkan di alamat bagi penyampaian mana-mana orang hendaklah disifatkan telah disampaikan kepada orang itu.

3.2 Pada masa kini, penggunaan teknologi komunikasi terutamanya komunikasi rasmi dalam kalangan peguam syarie adalah sangat meluas dan medium email adalah medium yang secara nyata dan tersirat, diterima sebagai medium rasmi dalam berhubungan. Email juga pada

hakikatnya adalah surat elektronik dan alamat email adalah alamat bagi penyampaian surat secara elektronik.

3.3 Meskipun difahami pada asasnya penyampaian dokumen adalah seperti penyampaian saman iaitu mesti ke diri, namun peruntukan berikutnya membenarkan penyampaian kepada peguam syarie dan secara dasarnya penyampaian boleh dibuat di alamat peguam syarie tersebut.

3.4 Di samping itu, komunikasi serahan dokumen rasmi melalui email antara peguam syarie dapat menjimatkan masa dan kos tanpa berkompromi dengan rekod bukti penyampaian. Segala rekod penghantaran dan penerimaan email boleh sentiasa diakses dan mudah untuk diekstrak dari sumber yang sah.

3.5 Namun demikian ianya tidaklah menyebabkan sebarang pemfailan dokumen secara fizikal di Mahkamah Syariah adalah dihentikan, malah pemfailan dokumen secara fizikal masih dikekalkan dan diteruskan sehingga ada kaedah pemfailan dokumen secara atas talian dilaksanakan pada masa akan datang.

3.6 Komunikasi secara email adalah sangat membantu peguam syarie dalam menjimatkan masa untuk mendapatkan respon terhadap dokumen seperti semakan draf perintah, semakan dokumen pengurusan kes, semakan penandaan indeks ikatan dokumen, serahan awal dokumen perbicaraan seperti keterangan bertulis dan ikatan dokumen.

3.7 Komunikasi dan serahan awal melalui email ketika ini dijalankan atas pelaksanaan melalui inisiatif oleh peguam syarie sendiri tanpa merujuk kepada mana-mana Arahan Amalan sedia ada. Namun demikian pemakaian komunikasi secara email adalah sangat membantu peguam syarie dalam menyediakan dokumen-dokumen berkaitan kes termasuk membabitkan serahan dokumen.

3.8 Namun demikian dalam keadaan semasa dan keadaan penggunaan teknologi yang kerap maka adalah wajar untuk arahan amalan seperti ini disediakan bagi tujuan untuk mengelakkan isu-isu seperti tidak menerima dokumen secara sah mengikut perundangan serta tiada arahan untuk menerima dokumen secara email hanya atas alasan tiada Arahan Amalan yang membenarkan serahan dokumen dilaksanakan secara email.

3.9 Justeru, adalah wajar untuk satu arahan amalan oleh pihak JKSM dikeluarkan untuk membenarkan dan menerima komunikasi rasmi serta serahan kertas kausa sebagai serahan dan komunikasi yang mencukupi menurut undang-undang.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kepada latar belakang dan asas pertimbangan di atas adalah wajar diwujudkan suatu gerak kerja melalui perbincangan dan Arahan Amalan yang bersesuaian untuk perkara ini di seluruh Malaysia.

5. SYOR/CADANGAN

Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM) dengan ini mencadangkan seperti berikut:

1) Satu arahan amalan khusus berkenaan perkara ini untuk dibentangkan kepada Ahli Mesyuarat untuk suatu arahan amalan berkenaan serahan dokumen selain Saman, sama ada kertas kausa, keterangan bertulis, ikatan dokumen dan deraf perintah dibenarkan untuk diserahkan kepada peguam syarie secara serahan email.

2) Arahan Amalan ini, sekiranya dipersetujui, adalah terpakai kepada semua peguam syarie dalam usaha untuk mempercepatkan dan memudahkan pengurusan kes, apatah lagi jika melibatkan peguam syarie yang tidak berada di negeri yang sama.

3) Arahan Amalan ini, sekiranya dipersetujui, untuk dikuatkuasakan sebagai arahan amalan berkaitan pelaksanaan dan pengurusan kes iaitu secara khususnya berkenaan serahan dokumen kertas kausa secara email.

Disediakan oleh **Jawatankuasa Undang-Undang & Reformasi Institusi, Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM).**



جَبَاتِن كَحَاكِمِن شَرْعِيَّة مَالِيسِيَا

**JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH
MALAYSIA**

Blok C, Kompleks Islam Putrajaya,
No. 20, Jalan Tunku Abdul Rahman,
Persint 3 62100 PUTRAJAYA

Tel :603-88709200 / 9201

Faks : 603-8870 9500

Portal Rasmi : www.iksm.gov.my

Ruj.Kami:

Takwim :

Tarikh :

YAA Ketua-Ketua Hakim Syarie,
Mahkamah-Mahkamah Syariah Negeri-negeri.

ARAHAN AMALAN NO. TAHUN 202..

**ARAHAN AMALAN BERKAITAN SERAHAN DOKUMEN DAN SURAT
CARA MAHKAMAH SELAIN SAMAN ANTARA PEGUAM SYARIE
SECARA PERKHIDMATAN ELEKTRONIK SECARA E-MEL**

Saya ingin menarik perhatian Y.A.A kepada keputusan Mesyuarat Arahan Amalan Mahkamah Syariah seluruh Malaysia Bil..... pada di..... dan keputusan Mesyuarat Ketua-ketua Hakim Syarie kali ke pada di telah bersetuju bahawa:

- a) Serahan dokumen dan surat cara Mahkamah selain Saman, antara peguam syarie yang mewakili pihak-pihak di Mahkamah, boleh menggunakan perkhidmatan elektronik secara e-mel.
- b) Serahan tersebut adalah sah dengan kebenaran mahkamah atau persetujuan peguam syarie pihak-pihak.

Arahan Amalan ini berkuat kuasa serta merta.

YAA Dato' Mohd Amran bin Mat Zain

Ketua Pengarah/ Ketua Hakim Syarie
Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia
Putrajaya